

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3694/2532

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด  
นายจารุพันธ์ บุนนาค  
นายวัฒนะ กฤษฎี

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา , มาตรา 296

บุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินตามหมายบังคับคดี จะขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีได้เฉพาะในกรณีที่ศาลออกหมายบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 เท่านั้น

โจทก์บังคับคดีแก่ที่ดินซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์ แม้ว่าการมสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวจะเปลี่ยนไปเป็นของผู้อื่นสิทธิจำนองก็ติดไปด้วย การที่ศาลออกหมายบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีแก่ที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์ จึงหาได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่อย่างใดไม่ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะมาร้องขอให้งดการบังคับคดีไม่ได้

---

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ เป็นเงิน ๑๙๙,๕๐๒.๐๘ บาทพร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม หากจำเลยไม่ชำระ ให้ยึดที่ดินที่จำเลยจำนองไว้เป็นประกันออกขายทอดตลาดชำระ

หนี้แก่โจทก์เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์จึงขอให้บังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินแปลงดังกล่าวประกาศขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงที่โจทก์นำยึด เนื่องจากศาลแพ่งได้พิพากษาเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว ระหว่างผู้ร้องกับจำเลยคดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลฎีกาพิพากษายืน ที่ดินแปลงดังกล่าว เป็นทรัพย์สินมรดกที่ผู้ร้องเป็นทายาทด้วยผู้หนึ่งซึ่งมีส่วนได้เสียขอให้มีการสั่งไต่สวนงดการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำร้องไม่ได้อ้างว่าโจทก์ไม่มีสิทธิบังคับจำนองหรือการ จำนองได้เพิกถอนแล้ว โจทก์ผู้รับจำนองย่อมมีสิทธิบังคับจำนอง ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่าเมื่อเจ้าพนักงานบังคับ คดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยจำนองประกันหนี้โจทก์ไว้ ผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก แต่อ้างว่ามีส่วนได้เสียอยู่ในที่ดินพิพาท จะร้องขอให้ศาลไต่สวน งดการขายทอดตลาดที่พิพาทได้หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าบุคคลภายนอกผู้มีส่วน ได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินตามหมายบังคับคดีจะขอให้ศาลมีคำสั่งงดการ บังคับคดีได้ เฉพาะในกรณีที่ศาลออกหมายบังคับคดีหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการ บังคับคดีฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๙๖ เท่านั้นแต่คดีนี้โจทก์บังคับคดีแก่ที่ดินซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์ถึงแม้ว่า กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่าวจะเปลี่ยนไปเป็นของผู้อื่น สิทธิจำนองก็ติดไปด้วย

ดังนั้น การที่ศาลออกหมายบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดี  
แก่ที่ดินพิพาทซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์ จึงหาได้ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่อย่างใดไม่ผู้  
ร้องจึงจะมาร้องขอให้งดการบังคับคดีไม่ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ผู้ร้องอ้างมาข้อเท็จจริง  
แตกต่างกับคดีนี้นำมาวินิจฉัยเทียบเคียงกับคดีนี้หาได้ไม่

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-อรรถวิทย์ วรธนวินิจ)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายโกษา ปิยสิรานนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิฑูรย์ สุทธิประภา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ